ACAI GmbH
Obere Burghalde 22
CH-8225 Siblingen
www.acai.gmbh

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

Sprachregelung: Massgeblich ist die deutsche Fassung.

Lizenzgeber: ACAI GmbH, Schweiz («ACAI» oder «Lizenzgeber»)

Lizenznehmer: Der im jeweiligen Order Form bezeichnete Kunde ("**Kunde**" oder "**Lizenznehmer**").

Dieser Rahmenvertrag ("**Rahmenvertrag**") regelt die Bereitstellung und Nutzung der **ACAI AWS Landing Zone Solutions** (VECTO, PROVISIO, SEMPER) ("**ACAI-Lösungen**") durch den Kunden.

Einzelheiten zu Umfang, Metriken, Laufzeit und Vergütung werden im jeweiligen **Order Form** vereinbart.

0. Definitionen

Sofern der Kontext nichts Abweichendes verlangt, gelten die folgenden Definitionen:

- **Subscription**: Der vertragliche Zeitraum, in dem der Kunde gegen Entgelt zur Nutzung einer ACAI-Lösung berechtigt ist.
- **Order Form**: Die individuelle Bestellung für eine oder mehrere ACAI-Lösungen, einschliesslich Metriken, Gebühren, Laufzeiten, für welche die Bedingungen des vorliegenden Vertrags gelten.
- **Dokumentation**: Die von ACAI bereitgestellten Produkt- und Nutzungsunterlagen, inkl. Online-Dokumentation (z.B. https://docs.acai.gmbh/), Release Notes und technische Spezifikationen.

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

Language: The German version shall prevail.

Licensor: ACAI GmbH, Switzerland ("ACAI" or the "Licensor")

Licensee: The customer named in the applicable Order Form (the "Customer" or the "Licensee").

This framework agreement (the "**Framework Agreement**") governs the provision and use of the **ACAI AWS Landing Zone Solutions** (VECTO, PROVISIO, SEMPER) (the "ACAI Solutions") by the Customer.

Details regarding scope, metrics, term, and fees are set out in the applicable **Order Form**.

0. Definitions

Unless the context requires otherwise, the following definitions shall apply:

- **Subscription:** The contractual period during which the Customer is entitled to use an ACAI solution in exchange for payment.
- **Order Form:** The individual order for one or more ACAI solutions, including metrics, fees, terms, and durations, to which the terms of this Agreement apply.
- **Documentation:** The product and usage materials provided by ACAI, including online documentation (e.g., https://docs.acai.gmbh/), release notes, and technical specifications.
- Usage Metric: The unit(s) of measurement defined in the Order Form for licensing purposes (e.g., number of AWS accounts, AWS Organization IDs).

© Copyright 2025 ACAI GmbH

ACAI GmbH
Obere Burghalde 22
CH-8225 Siblingen
www.acai.gmbh

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

- **Nutzungsmetrik**: Die im Order Form definierte(n) Messgrösse(n) für die Lizenzierung (z. B. Anzahl AWS-Accounts, AWS Organization-IDs).
- **Vertrauliche Informationen**: Alle nichtöffentlichen Informationen einer Partei, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder ihrer Natur nach als vertraulich anzusehen sind; ausgenommen sind Informationen, die (i) ohne Vertragsverletzung allgemein bekannt sind, (ii) einer Partei bereits rechtmässig bekannt waren, (iii) von Dritten rechtmässig offenbart werden oder (iv) unabhängig entwickelt wurden.
- **Verbundene Unternehmen:** Natürliche oder juristische Personen, die den Kunden direkt oder indirekt beherrschen, von ihm beherrscht werden oder gemeinsam mit ihm unter einheitlicher Leitung stehen; als Beherrschung gilt insbesondere das Halten der Mehrheit der Stimmrechte oder das Recht, die Geschäftsführung zu bestimmen.

- Confidential Information: All non-public information of a party that is marked as confidential or that should reasonably be understood to be confidential by its nature. Excluded from this definition is any information that (i) becomes generally known without breach of this Agreement, (ii) was lawfully known to a party prior to disclosure, (iii) is lawfully disclosed by a third party, or (iv) is independently developed without use of or reference to the confidential information.
- Affiliates: Any natural or legal persons who directly or indirectly control, are controlled by, or are under common control with the Customer. Control shall include, in particular, holding a majority of voting rights or having the right to direct the management.

1. Gewährung von Nutzungsrechten

1.1 Lizenzgewährung: ACAI gewährt dem Kunden für jede bestellte ACAI-Lösung ab Beginn der jeweiligen Subscription und bei fristgerechter Zahlung ein **nicht exklusives, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares** Recht, die ACAI-Lösung

1. Grant of Rights of Use

1.1 License Grant: ACAI grants the Customer, for each ordered ACAI solution and subject to timely payment, a non-exclusive, non-transferable, and non-sublicensable right to use the ACAI solution solely for the Customer's internal business purposes, for the duration of the respective Subscription.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

ausschliesslich zu **internen Geschäftszwecken** des Kunden zu nutzen.

1.1a Konzernnutzung: Der Kunde ist berechtigt, verbundenen Unternehmen im Sinne von § 0 die Nutzung der ACAI-Lösungen im Rahmen dieses Vertrags zu gestatten, sofern (i) die Nutzung ausschliesslich zu internen Geschäftszwecken erfolgt, (ii) alle Nutzungsbeschränkungen, Metriken und zugelassenen Umgebungen eingehalten werden und (iii) der Kunde für Handlungen und Unterlassungen der verbundenen Unternehmen wie für eigene einsteht.

1.2 Umfang: Das Nutzungsrecht umfasst:

- Zugriff auf **GitHub-Repositories** der bestellten ACAI-Lösung (inkl. Terraform-Module, Python-Code- teilweise verschlüsselt- und Beispielspezifikationen),
- Nutzung der Dokumentation (z.B. https://docs.acai.gmbh/),
- Einbindung der ACAI-Lösung in der CI/CD Umgebung des Kunden,
- Verwendung in mehreren AWS Organizations des Kunden (Dev/Test/Produktion) gemäss Order Form.

1.3 Anpassungen: Anpassungen, Erweiterungen und Integrationen durch den Kunden sind zulässig und erfolgen auf eigenes Risiko.

1.4 Fair Use: Der Kunde darf die ACAI-Lösung nicht in einer Weise nutzen, die andere Nutzer beeinträchtigt oder die übliche, vertraglich vorausgesetzte Nutzung überschreitet.
Klarstellung: „Fair Use“ bedeutet

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

1.1a Corporate Usage: The Customer is entitled to allow Affiliates (as defined in § 0) to use the ACAI solutions under this Agreement, provided that (i) such use is solely for internal business purposes, (ii) all usage restrictions, metrics, and permitted environments are observed, and (iii) the Customer remains fully liable for any acts or omissions of such Affiliates as if they were its own.

1.2 Scope: The usage right includes:

- Access to the GitHub repositories of the ordered ACAI solution (including Terraform modules, Python code – partially encrypted – and example specifications),
- Use of the Documentation (e.g., https://docs.acai.gmbh/),
- Integration of the ACAI solution into the Customer's CI/CD environment,
- Use across multiple AWS Organizations of the Customer (Dev/Test/Production) in accordance with the Order Form.

1.3 Modifications: Modifications, extensions, and integrations by the Customer are permitted and are carried out at the Customer’s own risk.

1.4 Fair Use: The Customer may not use the ACAI solution in a manner that impairs other users or exceeds normal and contractually intended use.
Clarification: “Fair Use” specifically means use within the usage metrics defined in the Order Form and exclusively within the permitted AWS Organizations/Accounts. Usage exceeding the defined metrics is

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

insbesondere die Nutzung innerhalb der im Order Form definierten Nutzungsmetrik und ausschliesslich innerhalb der zugelassenen AWS Organizations/Accounts. Eine über die Metrik hinausgehende Nutzung gilt als Mehrnutzung und wird gemäss § 1.9 abgerechnet.

1.5 Produktpflege: ACAI kann Produktinhalte, Funktionalitäten und Oberflächen pflegen, verbessern oder einstellen. Wesentliche Einschränkungen werden mindestens 20 Tage im Voraus angekündigt.

1.6 Rückführung von Erweiterungen: Kundenspezifische Erweiterungen können – vorbehaltlich Widerspruchs des Kunden in Textform – in die ACAI-Lösung zurückgeführt werden, wobei der Kunde seine Rechte ausdrücklich an ACAI abtritt; die Rechte an der ACAI-Lösung einschliesslich der integrierten Rückführung verbleiben unter Vorbehalt von kundenspezifischen Geheimnissen, die in jedem Fall gewahrt werden müssen, bei ACAI.

1.7 Exportkontrolle: Die Nutzung der ACAI-Lösungen kann Export-, Sanktions- und sonstigen aussenwirtschaftsrechtlichen Beschränkungen der Schweiz, der EU, des UK und/oder der USA unterliegen. Der Kunde verpflichtet sich, alle einschlägigen Gesetze einzuhalten und ACAI auf Anfrage alle erforderlichen Selbstauskünfte zu erteilen.

1.8 Nutzungsmeldung (pay-per-use): Der Kunde berichtet die im Order Form vereinbarten Nutzungsparameter wahrheitsgemäss in den dort festgelegten Intervallen/Stichtagen.

1.9 Audit/Mehrnutzung: ACAI kann die Einhaltung der Lizenz prüfen; festgestellte

considered overuse and will be billed in accordance with § 1.9.

1.5 Product Maintenance: ACAI may maintain, enhance, or discontinue product content, functionalities, or interfaces. Material limitations will be announced at least 20 days in advance.

1.6 Contribution of Extensions: Customer-specific extensions may – unless the Customer objects in text form – be incorporated into the ACAI solution. In such cases, the Customer expressly assigns its rights to ACAI. The rights to the ACAI solution, including the integrated extensions, remain with ACAI, subject to the preservation of any Customer-specific confidential information.

1.7 Export Control: Use of the ACAI solutions may be subject to export, sanctions, or other foreign trade restrictions under the laws of Switzerland, the EU, the UK, and/or the USA. The Customer agrees to comply with all applicable laws and to provide ACAI with all required self-declarations upon request.

1.8 Usage Reporting (Pay-per-Use): The Customer shall truthfully report the usage parameters agreed upon in the Order Form at the specified intervals or deadlines.

1.9 Audit / Overuse: ACAI may audit compliance with the license terms. Any identified overuse will be invoiced retroactively. Audit Procedure: The audit is conducted via an IAM role permanently provided by the Customer in the management account of the production AWS Organization. The role shall be granted only the minimum permissions necessary to read the number of organization accounts and include a trust

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Mehrnutzung wird nachverrechnet. Auditverfahren: Das Audit erfolgt über eine vom Kunden dauerhaft bereitgestellte IAM-Rolle im Management-Account der produktiven AWS Organization. Die Rolle erhält ausschließlich die minimal erforderlichen Berechtigungen zum Auslesen der Anzahl der Organization-Accounts sowie einen Trust zu einem von ACAI benannten AWS-Account. Audits werden mindestens 10 Werktage im Voraus schriftlich angekündigt und höchstens einmal innerhalb von 12 Monaten durchgeführt.

1.10 Betrieb: Betrieb, Installation und Konfiguration liegen in der Verantwortung des Kunden.

1.11 Kopien: Interne Kopien der Module zur Dokumentation dürfen angefertigt werden.

relationship to an AWS account designated by ACAI. Audits will be announced in writing at least 10 business days in advance and will be conducted no more than once every 12 months.

1.10 Operation: The operation, installation, and configuration of the ACAI solution are the Customer's responsibility.

1.11 Copies: Internal copies of the modules may be made for documentation purposes.

2. Beschränkungen

Der Kunde darf nicht:

(a) Unterlizenzen vergeben, die ACAI-Lösungen verkaufen, vermieten, verleasen, übertragen oder Dritten zugänglich machen, um deren Nutzung ohne eigene gültige Subscription zu ermöglichen;

(b) die ACAI-Lösungen ganz oder teilweise Dritten zur Verfügung stellen oder als eigenständige oder integrierte Lösung bzw. als Service (z.B. SaaS/Managed Service) **kommerziell anbieten**, sofern ACAI dem nicht zuvor **schriftlich** zugestimmt hat; Klarstellung: Die rein interne Nutzung durch verbundene Unternehmen gemäss § 1.1a gilt nicht als Bereitstellung an Dritte.

2. Restrictions

The Customer shall not:

(a) Grant sublicenses, sell, rent, lease, transfer, or otherwise make ACAI solutions available to third parties for use without a valid Subscription of their own;

(b) Make the ACAI solutions available to third parties, in whole or in part, or commercially offer them as a standalone or integrated solution or service (e.g., SaaS/Managed Service), unless ACAI has given prior written consent;
Clarification: Pure internal use by Affiliates in accordance with § 1.1a does not constitute provision to third parties.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

(c) vertrauliche Informationen, Konzepte, Designs oder Architekturen von ACAI zur **Entwicklung konkurrierender Lösungen** verwenden;

(d) Reverse Engineering betreiben, soweit dies nicht durch zwingendes Recht erlaubt ist;

(e) technische Schutzmassnahmen umgehen oder Urheber-/Eigentumshinweise entfernen oder verändern;

(f) ausserhalb der im Order Form definierten Nutzungsmetrik oder ausserhalb der zugelassenen AWS Organizations/Accounts nutzen;

(g) die ACAI-Lösungen oder Teile davon (einschliesslich abgeleiteter Werke) veröffentlichen.

(c) Use ACAI's confidential information, concepts, designs, or architectures to develop competing solutions;

(d) Perform reverse engineering, except where expressly permitted by mandatory law;

(e) Circumvent technical protection measures or remove or alter copyright or proprietary notices;

(f) Use the ACAI solutions outside the usage metrics defined in the Order Form or outside the permitted AWS Organizations/Accounts;

(g) Publish the ACAI solutions or any part thereof (including derivative works).

3. Subscription

3.1 Mindestvertragsdauer: 12 Monate, sofern im Order Form nichts Abweichendes vereinbart ist.

3.2 Releases: ACAI bestimmt den Zeitpunkt neuer Releases; der Kunde ist für deren Integration verantwortlich.

3.3 Kompatibilität: Für Major Releases besteht keine Kompatibilitätsgarantie.

3. Subscription

3.1 Minimum Contract Term: The minimum contract term is 12 months, unless otherwise agreed in the Order Form.

3.2 Releases: ACAI determines the timing of new releases; the Customer is responsible for their integration.

3.3 Compatibility: There is no compatibility guarantee for major releases.

4. Support & Wartung

4.1 Support: ACAI erbringt während der Laufzeit der jeweiligen Subscription einen Basis-Support nach „Best Effort“.
Dienstleistungen, welche über diese Basis hinausgehen, werden gemäss § 7.1 separat berechnet.
Supportanfragen können per E-Mail an

4. Support & Maintenance

4.1 Support: During the term of the respective Subscription, ACAI provides basic support on a best effort basis. Services exceeding this basic support will be charged separately in accordance with § 7.1.
Support requests may be submitted via email to support@acai.gmbh. ACAI will

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

support@acai.gmbh gestellt werden. ACAI bemüht sich, innerhalb von 2 Arbeitstagen zu reagieren; bei sicherheitskritischen Problemen erfolgt die Erstreaktion mit erhöhter Priorität. Konkrete Lösungs- oder Wiederherstellungszeiten sind nicht geschuldet; individuelle SLA-Vereinbarungen können separat getroffen werden.

4.2 Ausschlüsse: Leistungen für AWS/Terraform/GitHub-Dienste, kundenseitige Anpassungen, Implementierungen und Schulungen sind nicht enthalten und können gesondert beauftragt werden.

4.3 Zusatzleistungen (z.B. kundenspezifische Weiterentwicklungen) können gesondert beauftragt werden.

4.4 Wartung: Während der Subscription stellt ACAI Fehlerkorrekturen (Bugfixes), sicherheitsrelevante Updates und Anpassungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit bereit. Sicherheitsfixes werden mit angemessener Dringlichkeit umgesetzt; der Kunde verpflichtet sich zur zeitnahen Einspielung.

4.5 Weiterentwicklungen/Upgrades:

(a) Anspruch während der Subscription. Während einer laufenden, bezahlten Subscription erhält der Kunde ohne zusätzliche Vergütung Zugriff auf alle allgemein verfügbaren („GA“) neuen Versionen derselben ACAI-Lösung und derselben Edition (einschliesslich Patch-, Minor- und Major-Releases).

(b) Ausnahmen. Nicht umfasst sind (i) andere/neue Editionen, (ii) separat bepreiste Module/Add-ons oder eigenständige Produkte, (iii)

endeavor to respond within two (2) business days; in cases of security-critical issues, an initial response will be prioritized. Specific resolution or recovery times are not owed; individual SLA agreements may be concluded separately.

4.2 Exclusions: Services related to AWS, Terraform, or GitHub, as well as customer-specific modifications, implementations, and training are not included and may be commissioned separately.

4.3 Additional Services: Additional services (e.g., customer-specific developments) may be commissioned separately.

4.4 Maintenance: During the Subscription, ACAI will provide bug fixes, security-related updates, and adjustments necessary to maintain functionality. Security fixes will be implemented with appropriate urgency; the Customer is obligated to apply them in a timely manner.

4.5 Enhancements / Upgrades:

(a) Entitlement during Subscription: During an active, paid Subscription, the Customer is entitled, at no additional cost, to access all generally available ("GA") new versions of the same ACAI solution and the same edition (including patch, minor, and major releases).

(b) Exceptions: Not included are: (i) other/new editions, (ii) separately priced modules/add-ons or standalone products, (iii) previews/betas/release candidates, and (iv) features explicitly marked as requiring separate licensing.

(c) Compatibility / Integration: ACAI does not warrant backward or cross-version compatibility; the Customer is responsible

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Previews/Betas/RCs sowie (iv) Features, die ausdrücklich als gesondert zu lizenzieren gekennzeichnet sind.

(c) Kompatibilität/Integration. ACAI schuldet keine Abwärts- oder Querschnittskompatibilität; der Kunde ist für Integration, Tests und Rollout verantwortlich (vgl. §§ 3.2/3.3).

(d) Migration & Aufwand. Migrations-, Anpassungs- und Schulungsleistungen (einschliesslich kundenseitiger Code-/Pipeline-Anpassungen, Drittsoftware-Updates) sind nicht enthalten und können separat beauftragt werden.

(e) EOL. Setzt ACAI eine Version ausser Betrieb (End-of-Life), stellt ACAI eine angemessene Migrationsfrist (von mindestens 20 Tagen) bereit. Die Einstellung der gesamten Lösung richtet sich nach § 7.3.

for integration, testing, and rollout (cf. §§ 3.2 / 3.3).

(d) Migration & Effort: Migration, adaptation, and training services (including customer-side code/pipeline modifications and third-party software updates) are not included and may be ordered separately.

(e) End-of-Life (EOL): If ACAI discontinues a version (End-of-Life), ACAI will provide a reasonable migration period (of at least 20 days). The discontinuation of the entire solution is governed by § 7.3.

5. Geistiges Eigentum & Vertraulichkeit

5.1 Rechte an ACAI-Lösungen: Sämtliche Rechte an Software, Inhalten und Dokumentation verbleiben bei ACAI; es werden nur die in diesem Vertrag ausdrücklich genannten Nutzungsrechte eingeräumt.

5.2 Kundenerweiterungen: Erweiterungen des Kunden, die nicht zurückgeführt werden, bleiben Eigentum des Kunden.

5.3 Vertraulichkeit: Beide Parteien behandeln vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei vertraulich und nutzen sie ausschliesslich zur Vertragserfüllung. Zulässig sind Offenlegungen gegenüber Beratern/Auditoren unter NDA sowie

5. Intellectual Property & Confidentiality

5.1 Rights to ACAI Solutions: All rights to the software, content, and documentation remain with ACAI. Only the usage rights expressly granted in this Agreement are conferred to the Customer.

5.2 Customer Extensions: Customer-created extensions that are not contributed back to ACAI remain the property of the Customer.

5.3 Confidentiality: Both parties shall treat the other party's confidential information as confidential and use it solely for the purpose of fulfilling this Agreement. Disclosure is permitted to advisors or auditors under NDA and where required by

© Copyright 2025 ACAI GmbH

gesetzlich erforderliche Offenlegungen. Die Verpflichtungen gelten **fünf Jahre** über das Vertragsende hinaus; für Geschäftsgeheimnisse so lange, wie ein Geschäftsgeheimnis besteht.

law.
These confidentiality obligations shall remain in force for five (5) years after the end of the Agreement; with respect to trade secrets, for as long as they qualify as trade secrets.

6. Gewährleistung & Haftung

6.1 Gewährleistung: Der Lizenzgeber gewährleistet, dass das Produkt während der Laufzeit der Subscription im Wesentlichen der beschriebenen Spezifikation entspricht. Bei gemeldeten, reproduzierbaren Mängeln leistet der Lizenzgeber nach eigener Wahl Nachbesserung, Update/Workaround oder Ersatzcode.

Rügefrist: Mögliche Mängel sind innerhalb von 30 Tagen ab Kenntnis schriftlich zu rügen.

6.2 Ausschlüsse: Keine Gewährleistung/Haftung für Schäden, die zurückzuführen sind auf: (i) unsachgemässe Nutzung; (ii) Änderungen am Code durch den Kunden/Dritte oder nicht freigegebene Konfigurationen; (iii) Betrieb in der Kundenumgebung, einschliesslich Cloud-/Provider-Services, Terraform-Provider/-Module Dritter, Python-Libraries/Dependencies, OS/Runtimes, Netz/Infrastruktur; (iv) Kombination mit nicht vom Lizenzgeber bereitgestellten Komponenten/Services; (v) nicht vertragsgemässe Nutzung oder Nutzung nicht aktueller Versionen nach Bereitstellung einer korrigierten Version; (vi) vom Code erzeugte/konfigurierte

6. Warranty & Liability

6.1 Warranty: The Licensor warrants that the product will materially conform to the described specifications during the Subscription term. In the event of reported, reproducible defects, the Licensor may, at its discretion, provide a remedy through correction, update/workaround, or replacement code.

Notice Period: Any defects must be reported in writing within 30 days of becoming known.

6.2 Exclusions: No warranty or liability shall apply for damages caused by: (i) improper use; (ii) code modifications by the Customer or third parties, or non-approved configurations; (iii) operation in the Customer's environment, including cloud/provider services, third-party Terraform providers/modules, Python libraries/dependencies, OS/runtimes, or network/infrastructure; (iv) combination with components or services not provided by the Licensor; (v) non-compliant use or continued use of outdated versions after delivery of a corrected version; (vi) infrastructure generated/configured by the code or data/content processed by the

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

Infrastruktur sowie vom Kunden verarbeitete Inhalte/Daten; (vii) externe Ausfälle ausserhalb der Sphäre des Lizenzgebers.

6.3 Open-Source-Komponenten: Soweit die Software Open-Source-Komponenten enthält, werden diese ausschliesslich unter den Bedingungen der jeweils anwendbaren Open-Source-Lizenzen bereitgestellt. Der Lizenzgeber übernimmt hierfür keine Gewährleistung oder Haftung; der Kunde ist verpflichtet, die einschlägigen Lizenzbedingungen einzuhalten.

6.4 Keine Schutzrechtsgarantie / Abhilfe: Über die vorgenannte Gewährleistung hinausgehend übernimmt der Kunde die ACAI-Lösung wie besehen. Insbesondere nimmt der Kunde zur Kenntnis und akzeptiert, dass der Lizenzgeber keine Garantie dafür übernehmen kann, dass die Nutzung der Software frei von Rechten Dritter ist. Der Kunde verpflichtet sich, sich über einschlägige Lizenzbedingungen von Drittsoftware zu informieren und diese einzuhalten.

Abhilfe bei Schutzrechtsverletzungen: Sollte es dennoch zu Schutzrechtsverletzungen kommen und kann der Kunde seine Verpflichtungen zur Information und Einhaltung nachweisen, kann dieser unzumutbar oder unlösbar die betroffene Subscription durch schriftliche Mitteilung an den Lizenzgeber beenden; bereits gezahlte Gebühren werden in diesem Fall pro rata temporis erstattet.

6.5 Haftungsbegrenzung: Die Haftung des Lizenzgebers für Schäden jeglicher Art ist – soweit gesetzlich zulässig und unter

Customer; (vii) external failures beyond the Licensor's control.

6.3 Open-Source Components: To the extent that the software contains open-source components, such components are provided solely under the terms of their respective open-source licenses. The Licensor assumes no warranty or liability for these; the Customer is responsible for complying with all applicable terms of the open-source license.

6.4 No IP Warranty / Remedies: Beyond the above warranties, the Customer accepts the ACAI solution "as is." In particular, the Customer acknowledges and agrees that the Licensor does not guarantee the software to be free from third-party intellectual property rights. The Customer is responsible for reviewing and complying with applicable third-party license terms.

Remedy for IP Infringement: Should an infringement nevertheless occur, and the Customer can demonstrate compliance with its obligations regarding notification and adherence to license terms, the Customer may terminate the affected Subscription by written notice if continued use is unreasonable or unsolvable. In such cases, any prepaid fees shall be refunded pro rata temporis.

6.5 Limitation of Liability: The Licensor's liability for any type of damage is, to the extent permitted by law and subject to the following provisions, excluded.

In cases of ordinary negligence, the Licensor's total liability for direct damages per active annual Subscription period is limited to the amount actually owed and

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

Vorbehalt der nachfolgenden Regelungen – ausgeschlossen.

Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Gesamthaftung des Lizenzgebers für direkte Schäden je laufender Jahres-Subscription-Periode begrenzt auf den Betrag der für diese laufende Periode im Voraus tatsächlich geschuldeten/bezahlten Gebühren, jedoch nur zeitanteilig (pro rata temporis) bis zum Zeitpunkt des schadensauslösenden Ereignisses. Gebühren aus vorangegangenen Perioden bleiben unberücksichtigt; nicht ausgeschöpfte Obergrenzen werden nicht übertragen. Ungeachtet dessen beträgt die Haftung höchstens CHF 50’000 pro Kalenderjahr. Mehrere Schadensereignisse innerhalb derselben Subscription-Periode werden zusammengerechnet; mehrere Anspruchsgrundlagen und/oder mehrere Leistungen erhöhen die Obergrenzen nicht.

Die Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Datenverlust, Systemausfälle, Vertragsstrafen und vergleichbare Schäden ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten des Lizenzgebers oder in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (z.B. Produkthaftung, Personenschäden).

6.6 Kundenpflichten: Test & Parametrisierung

(a) Testpflicht. Der Kunde ist verpflichtet, die ACAI-Lösung vor dem Produktiveinsatz in einer separaten Test-/Staging-Umgebung mit realitätsnahen Daten und Konfigurationen zu prüfen und die Kompatibilität mit seiner Umgebung (Cloud-

prepaid for that specific Subscription period, pro rata temporis up to the date of the damage-causing event. Fees from previous periods are disregarded; unused liability caps are not carried forward.

Regardless of the above, the maximum liability shall not exceed CHF 50,000 per calendar year. Multiple damage events within the same Subscription period shall be aggregated; multiple legal grounds and/or services do not increase the liability cap. Liability for indirect or consequential damages, loss of profits, data loss, system outages, contractual penalties, or similar damages is excluded in all cases.

These limitations do not apply in cases of willful misconduct or gross negligence by the Licensor, or where mandatory statutory liability applies (e.g., product liability, personal injury).

6.6 Customer Duties: Testing & Configuration

(a) Testing Obligation: The Customer is obligated to test the ACAI solution in a separate test/staging environment using realistic data and configurations before using it in production, and to ensure compatibility with their environment (cloud services, Terraform providers/modules, Python dependencies, OS/runtimes, network/infrastructure).

(b) Parameterization / Configuration Ownership: Parameterization and operational configuration of the ACAI solution are solely the Customer’s responsibility. The Customer shall ensure that configurations comply with the Licensor’s specifications and implementation guidelines.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

Dienste, Terraform-Provider/-Module, Python-Dependencies, OS/Runtimes, Netz/Infrastruktur) sicherzustellen.

(b) Parametrisierung/Configuration Ownership. Die Parametrisierung und betriebsbezogene Konfiguration der ACAI-Lösung liegen allein in der Verantwortung des Kunden. Der Kunde stellt sicher, dass diese den Spezifikationen/Implementierungshinweisen des Lizenzgebers entsprechen.

(c) Plan-Prüfung & Freigabe. Die Prüfung, Bewertung und Freigabe der „terraform plan“-Ergebnisse (einschliesslich Sicherheits-, Compliance-, Kosten- und Betriebs-Auswirkungen) obliegt ausschliesslich dem Kunden. Der Lizenzgeber ist nicht verantwortlich für Cloud-Kosten des Kunden oder Auswirkungen der vom Kunden freigegebenen Änderungen.

(d) Folgen bei Verstössen. Unterlässt der Kunde die Tests oder nimmt er eine fehlerhafte/abweichende Parametrisierung vor, sind Gewährleistungs-, Freistellungs- und Haftungsansprüche insoweit ausgeschlossen oder reduziert, wie der Mangel/Schaden hierauf beruht. Dies gilt ergänzend zu § 6.2 und § 6.4 sowie unter den Haftungsobergrenzen nach § 6.5.

(e) Updates/Workarounds. Vom Lizenzgeber bereitgestellte Updates/Workarounds zur Fehlerbehebung oder Vermeidung von Schutzrechtsverletzungen sind vom Kunden innerhalb angemessener Frist in Testumgebung zu verifizieren und anschliessend in Produktion zu übernehmen.

(c) Plan Review & Approval: Review, evaluation, and approval of "terraform plan" results (including security, compliance, cost, and operational implications) are solely the responsibility of the Customer. The Licensor is not liable for any cloud costs incurred by the Customer or consequences of approved changes.

(d) Consequences of Non-Compliance: If the Customer fails to test or misconfigures the solution, any related warranty, indemnity, or liability claims are excluded or reduced to the extent the defect or damage results from such failure. This is in addition to §§ 6.2 and 6.4, and subject to the liability limits under § 6.5.

(e) Updates / Workarounds: Updates or workarounds provided by the Licensor for error correction or to prevent IP infringements must be verified by the Customer in the test environment within a reasonable time and subsequently deployed to production.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

ACAI GmbH
Obere Burghalde 22
CH-8225 Siblingen
www.acai.gmbh

7. Vergütung

7.1 Fälligkeit: Sofern im Order Form nichts Abweichendes vereinbart ist, sind Subscription-Gebühren jährlich im Voraus fällig. Preise verstehen sich zuzüglich anwendbarer Steuern/Abgaben; Währung gemäss Order Form.

Dienstleistungen, welche über reguläre Updates während der Dauer der Subscription hinausgehen (wie z.B. Support u.Ä.), werden separat in Rechnung gestellt. Diese unterliegen gemäss gesetzlichen Vorgaben der MwSt.

7.2 Zahlungsziel: 30 Tage netto ab Rechnungsdatum.

7.3 Einstellung einer Lösung: Stellt ACAI eine ACAI-Lösung insgesamt ein, erfolgt eine pro rata temporis-Erstattung bereits gezahlter Gebühren für den verbleibenden Zeitraum der betroffenen Subscription.

7. Fees

7.1 Due Date: Unless otherwise agreed in the Order Form, Subscription fees are payable annually in advance. All prices are exclusive of applicable taxes and duties. The applicable currency is as stated in the Order Form.

Services beyond regular updates during the Subscription term (e.g., support and similar services) will be invoiced separately. These are subject to VAT in accordance with applicable legal requirements.

7.2 Payment Term: Invoices are payable net within 30 days from the invoice date.

7.3 Discontinuation of a Solution: If ACAI discontinues an ACAI solution entirely, a pro rata temporis refund of any prepaid fees for the remaining term of the affected Subscription shall be issued.

8. Nutzungsdaten

ACAI darf anonymisierte und aggregierte Nutzungsdaten zur Sicherstellung des Betriebs, zur Sicherheit und zur Verbesserung der Produkte verwenden; es werden keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzer gezogen.

8. Usage Data

ACAI may use anonymized and aggregated usage data for the purposes of ensuring operational stability, security, and product improvement. No conclusions shall be drawn about individual users.

9. Laufzeit & Kündigung

9.1 Dauer: Der Rahmenvertrag gilt, solange es eine gültige Subscription gibt.

9.2 Folgen der Beendigung: Die in § 2 genannten Beschränkungen für den Kunden bleiben auch nach Vertragsende für einen Zeitraum

9. Term & Termination

9.1 Duration: This Master Agreement remains in effect for as long as there is an active Subscription.

9.2 Effects of Termination: The restrictions set out in § 2 shall remain binding and strictly

© Copyright 2025 ACAI GmbH

von fünf Jahren verbindlich und sind strikt einzuhalten. Abweichende Regelungen können im Order Form festgelegt sein.

9.3 Ausserordentliche Kündigung: Beide Parteien können diesen Rahmenvertrag sowie einzelne Subscriptions aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn (i) eine Partei trotz schriftlicher Mahnung fortgesetzt erheblich gegen vertragliche Pflichten verstösst, (ii) der Kunde mit fälligen Zahlungen länger als 30 Tage in Verzug ist oder (iii) über das Vermögen einer Partei ein Insolvenz- oder vergleichbares Verfahren eröffnet wird. Kündigt der Kunde aus wichtigem Grund, werden bereits vorausbezahlte Gebühren für die restliche Laufzeit anteilig erstattet.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Rangfolge: Bei Widersprüchen gehen die spezifischen Abmachungen im Order Form (für kommerzielle und nutzungsbezogene Parameter) diesem Rahmenvertrag vor; im Übrigen gilt dieser Rahmenvertrag vorrangig vor Anlagen und Dokumentation.

10.2 Recht/Gerichtsstand: Schweizer Recht. Gerichtsstand: Schaffhausen.

10.3 Streitbeilegung: Vor Anrufung der Gerichte bemühen sich die Parteien um eine gütliche Streitbeilegung.

10.4 Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein/werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt; anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine Regelung als

enforceable for a period of five (5) years after the end of the Agreement. Deviating provisions may be specified in the Order Form.

9.3 Termination for Cause: Either party may terminate this Master Agreement or individual Subscriptions with immediate effect for good cause.

Good cause shall exist in particular if: (i) a party continues to materially breach contractual obligations despite a written warning, (ii) the Customer is more than 30 days in arrears with due payments, or (iii) insolvency or similar proceedings are initiated against the assets of either party.

If the Customer terminates for good cause, any prepaid fees for the remaining term shall be refunded pro rata temporis.

10. Final Provisions

10.1 Order of Precedence: In case of conflicts, the specific provisions in the Order Form (regarding commercial and usage-related parameters) shall take precedence over this Master Agreement; otherwise, this Master Agreement shall prevail over annexes and documentation.

10.2 Governing Law / Jurisdiction: This Agreement is governed by Swiss law. The exclusive place of jurisdiction is Schaffhausen, Switzerland.

10.3 Dispute Resolution: Before initiating legal proceedings, the parties shall make reasonable efforts to resolve disputes amicably.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

10.5 Höhere Gewalt: Keine Partei haftet für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung, soweit diese auf Ereignissen ausserhalb ihrer zumutbaren Kontrolle beruht (z.B. Naturereignisse, Krieg, Terror, behördliche Anordnungen, landesweite Netzstörungen). Die betroffene Partei informiert die andere Partei unverzüglich.

10.6 Schriftform: Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags (einschliesslich Order Forms) bedürfen der Schriftform; die Textform genügt nicht. Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur schriftlich aufgehoben werden.

10.7 Übertragung: Der Kunde darf Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von ACAI übertragen. ACAI ist berechtigt, diesen Vertrag im Rahmen einer Umstrukturierung oder eines Unternehmenskaufs auf ein verbundenes Unternehmen zu übertragen und wird den Kunden darüber informieren.

Zustandekommen: Dieser Rahmenvertrag sowie die darin festgehaltenen Rechten und Pflichten werden durch Unterzeichnung eines Order Forms oder durch Aufnahme der Nutzung gemäss Order Form wirksam.

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

10.4 Severability: If any provision of this Agreement is or becomes invalid, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected. The invalid provision shall be replaced by a valid one that most closely reflects the original economic intent.

10.5 Force Majeure: Neither party shall be liable for failure or delay in performance due to events beyond its reasonable control (e.g., natural disasters, war, terrorism, government orders, nationwide network outages). The affected party shall notify the other party without undue delay.

10.6 Written Form: Amendments and supplements to this Agreement (including Order Forms) must be made in writing; text form (e.g., email) is not sufficient. The requirement for written form can itself only be waived in writing.

10.7 Assignment: The Customer may assign rights and obligations under this Agreement only with the prior written consent of ACAI. ACAI may assign this Agreement to an Affiliate in the context of a restructuring or corporate acquisition and shall inform the Customer accordingly.

Formation of Agreement: This Master Agreement and the rights and obligations set forth herein become effective upon signature of an Order Form or upon commencement of use in accordance with the Order Form.

© Copyright 2025 ACAI GmbH

ACAI GmbH
Obere Burghalde 22
CH-8225 Siblingen
www.acai.gmbh

Rahmen-Lizenzvertrag für ACAI-Lösungen

Version: v1.0
Stand: 05. September 2025

Framework License Agreement for ACAI Solutions

Version: v1.0
As of: 5 September 2025

11. Unterschriften

Für den Kunden:
Name: _____

Funktion: _____

Datum/Unterschrift: _____

Für ACAI GmbH:
Name: _____

Funktion: _____

Datum/Unterschrift: _____

11. Signatures

For the Customer:
Name: _____

Title: _____

Date / Signature: _____

For ACAI GmbH:
Name: _____

Title: _____

Date / Signature: _____

© Copyright 2025 ACAI GmbH